



PUTUSAN

Nomor 130/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yoseph Malo Bili Als Yoseph Anak Dari Bapak Stepanus Bili;**
Tempat Lahir : Tanggaba (Prov. NTT);
Umur/Tgl.lahir : 40 Tahun / 01 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 007, Desa Bentot, Kec. Petangkep Tutui, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pendeta/Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : DAVID HULMAN SINAGA, SH; Advokat, berdomisili pada Kantor Advokat "DAVID BEN YAHWEH" Jln Kebondalem No. 42 – Desa Domas – Menganti – Gresik / 61174, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 9 Juli 2020,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 130/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 21 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II.-----B
erkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor :126/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum Nomor Register Perkara : PDM-127/TAB/Euh.2/05/2020 tertanggal 9 Juni 2020, Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Yoseph Malo Bili Als Yoseph Anak Dari Bapak Stepanus Bili

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Basuki Rahmat, RT. 009, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium tanpa izin usaha pengangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 wita, Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan laporan masyarakat ada 1 (satu) unit mobil Pick Up yang melakukan tindak pidana pengangkutan BBM di Jalan Basuki Rahmat, selanjutnya beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizani (Alm) Dan Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi sekitar pukul 01.30 wita menuju ke tempat kejadian, setelah melakukan pengintaian ternyata benar ada 1 (satu) unit MOBIL PICK UP merek MITSUBISHI tipe COLT T120SS PU 1.5 warna PUTIH dengan Nomor Polisi : DA 8387 HC, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK097489, Nomor Mesin : 4G15J11532, saat itu terdakwa sedang sendirian dan mengemudikan kendaraan tersebut dari arah Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung menuju ke arah Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi AKHMAD SETIAWAN dan saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH lalu menyuruh terdakwa untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di bak belakang mobil pick up tersebut mengangkut BBM jenis Premium sekitar 1.100 (seribu seratus) liter yang termuat di dalam jerigen berbagai ukuran
- Bahwa terdakwa membeli premium tersebut dari saksi Ahmadi Als Madi Bin H. Akhmad Karman (Alm) di Kelurahan Hikun, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.55 WITA dengan harga Rp. 8.250,- (delapan ribu duaratus lima puluh rupiah) per liternya.
- Bahwa rencananya premium tersebut akan terdakwa bawa ke Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM c.q Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) atau surat izin lain dari instansi yang berwenang atau dalam

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun terkait Bahan Bakar Minyak tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yoseph Malo Bili Als Yoseph Anak Dari Bapak Stepanus Bili pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah melakukan kegiatan niaga Bahan Bakar Minyak jenis Premium tanpa izin usaha niaga. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 wita, Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan laporan masyarakat ada 1 (satu) unit mobil PICK UP yang melakukan tindak pidana pengangkutan BBM di Jalan Basuki Rahmat, selanjutnya beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizani (Alm) dan saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi sekitar pukul 01.30 wita menuju ke tempat kejadian, setelah melakukan pengintaian ternyata benar ada 1 (satu) unit MOBIL PICK UP merek MITSUBISHI tipe COLT T120SS PU 1.5 warna PUTIH dengan Nomor Polisi : DA 8387 HC, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK097489, Nomor Mesin : 4G15J11532, saat itu terdakwa sedang sendirian dan mengemudikan kendaraan tersebut dari arah Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung menuju ke arah Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi Akhmad Setiawan Dan Saksi Khairul Tamami Amrullah lalu menyuruh terdakwa untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di bak belakang mobil pick up tersebut mengangkut BBM jenis Premium sekitar 1.100 (seribu seratus) liter yang termuat di dalam jerigen berbagai ukuran
- Bahwa terdakwa membeli premium tersebut dari saksi Ahmadi Als Madi Bin H. Akhmad Karman (Alm) di Kelurahan Hikun, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.55 WITA dengan harga Rp. 8.250,- (delapan ribu duaratus lima puluh rupiah) per liter nya.
- Bahwa rencananya premium tersebut akan terdakwa bawa ke Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah untuk dijual/niagakan ke kios-kios BBM dengan harga Rp. 8.900,- (delapan ribu sembilan ratus rupiah) per liter dengan keuntungan per liter sebesar Rp 650,- (enam ratus lima puluh) rupiah, apabila premium tersebut

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis terjual seluruhnya maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM c.q Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) atau surat izin lain dari instansi yang berwenang atau dalam bentuk apapun terkait Bahan Bakar Minyak tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan (regusitoir) dengan Nomor Register Perkara PDM-127/TAB/Euh.2/05/2020 tanggal 23 Juni 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yoseph Malo Bili Als Yoseph Anak Dari Bapak Stepanus Bili bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin pengangkutan Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Yoseph Malo Bili Als Yoseph Anak Dari Bapak Stepanus Bili dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit MOBIL PICK UP merek MITSUBISHI tipe COLT T120SS PU 1.5 warna PUTIH dengan Nomor Polisi : DA 8387 HC, Nomor Rangka : MHMU5TU2EDK097489, Nomor Mesin : 4G15J11532 beserta Kunci dan STNK;
 - BBM jenis Premium sekitar 1.100 (seribu seratus) liter yang termuat di dalam jerigen berbagai ukuran.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 126/Pid.Sus/2020/PN Tjg. tanggal 24 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Malo Bili Als Yoseph Anak Dari Bapak Stepanus Bili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengangkut BBM tanpa izin pengangkutan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Yoseph Malo Bili Als Yoseph Anak Dari Bapak Stepanus Bili dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit MOBIL PICK UP merek MITSUBISHI tipe COLT T12OSS PU 1.5 warna PUTIH dengan Nomor Polisi . DA 8387 HC, Nomor Rangka . MHMUSTU2EDK097489, Nomor Mesin : 4G15J11532 beserta kunci dan STNK;
 - BBM jenis Premium sekitar 1.100 (seribu seratus) liter yang termuat dalam jerigen berbagai ukuran;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Banding berdasarkan Akta permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 29 Juni 2020 dengan Nomor 30/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh M.Nuryasin Fajri,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 23 Juni 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung M.Nuryasin Fajri,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung nomor 30/Akta.Pid/2020/PN Tjg ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan memori Banding Kepada Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2020 Nomor 30/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2020 dengan Nomor 30/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh M.Nuryasin Fajri,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 23 Juni 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung M.Nuryasin Fajri,SH.MH, tanggal 3 Juli 2020 Nomor 30/Akta.Pid./2020/PN Tjg;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Memori Banding kepada Panasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Juli 2020 Nomor 30/Akta.Pid./2020/PN Tjg; yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan sebaliknya terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai :

- Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa tanggal 6 Juli 2020 Nomor W.15 U.7/967.a/Hk.01/Pid/VII/2020;
- Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2020 Nomor W.15 U.7/967.b/Hk.01/Pid./VII/2020;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan pasal 228 KUHAP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 23 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah tanggal 24 Juni 2020 ditambah 7 (tujuh) hari. Dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2020 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada Tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri tersebut merupakan putusan yang salah dan keliru dengan alasan bahwa BBM Premium berdasarkan PERPRES No. 191 tahun 2014 sejak terhitung mulai tanggal 31 Desember 2014 tidak lagi merupakan BBM Bersubsidi dan perampasan barang bukti untuk Negara tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dan perbuatan Terdakwa mengangkut BBM untuk daerah yang jauh dari SPBU bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga Terdakwa mohon Pengadilan Tinggi memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Yoseph Malo Bili Anak dari Bapak Stepanus Bili ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Juni 2020 Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Tjg. atas nama Terdakwa dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Yoseph Malo Bili Anak dari Bapak Stepanus Bili, terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit MOBIL PICK UP merek MITSUBISHI tipe COLT T120SS PU 1.5 warna PUTIH dengan nomor Polisi. DA 8387 HC, Nomor Rangka MHMUSTU2EDK097489, Nomor Mesin : 4G15J11532 beserta kunci dan STNK;
 - o BBM jenis Premium sekitar 1.100 (seribu seratus) liter yang termuat dalam jerigen berbagai ukuran;Dikembalikan kepada yang paling berhak (Pemiliknya) yakni kepada Terdakwa Yoseph Malo Bili Anak dari Bapak Stepanus Bili;
4. Menetapkan Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dan dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap diri Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga mohon Pengadilan Tinggi memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan sebagaimana termuat dalam memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berhubung dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan perbuatannya mengangkut BBM Premium ke daerah yang jauh dari SPBU bukan merupakan tindak pidana, sehingga harus diputus lepas dari segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal tersebut terlebih dahulu sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Terdakwa tersebut tergolong alasan pembenar dan pemaaf, terhadap hal tersebut Mahkamah Agung melalui pendapat Kamar Pidana yang dituangkan dalam SEMA No.7 tahun 2012 kelompok B Tindak Pidana Umum No. 4 menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pembenar diluar dari yang disebut dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori banding sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak tercantum dalam alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana termuat dalam KUHP, disamping itu Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga tidak mengatur hal tersebut merupakan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karenanya alasan yang diajukan Terdakwa tersebut tidak tergolong alasan pembenar dan pemaaf yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga dengan berpedoman pada pendapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI di atas cukup beralasan untuk menyatakan keberatan tersebut tidak berlandaskan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan lain yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum karena menyangkut tentang pemidanaan dan barang bukti Pengadilan Tinggi memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan hal tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian materi pokok perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding Terdakwa tentang alasan pembenar dan pemaaf telah dikesampingkan, sedangkan alasan lainnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Juni 2020 Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjg, ternyata putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut BBM tanpa izin pengangkutan, telah diuraikan dan dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah memenuhi kriteria pasal 183 KUHP, sehingga uraian pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tentang hal tersebut, akan tetapi mengenai kualifikasi, pemidanaan dan status barang bukti

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang belum tepat, oleh karenanya berdasarkan pasal 241 KUHP Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sepanjang tidak ditentukan secara khusus kualifikasi suatu tindak pidana diselaraskan dengan redaksi pasal yang bersangkutan, berhubung pasal 53 huruf b Undang – Undang No. 22 tahun 2001 tidak menentukan kualifikasi pasal tersebut secara khusus, maka kualifikasinya akan diselaraskan dengan redaksi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh pasal 53 huruf b adalah pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, karenanya kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini akan diselaraskan dengan pasal tersebut, sehingga berbunyi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dasar dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam suatu perkara adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, berhubung Pengadilan Tinggi akan mengubah pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi akan menilai hal-hal yang memberatkan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan Pengadilan Negeri telah mencantumkan dalam putusnya perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat yang seharusnya berhak mendapat BBM Subsidi jenis Premium tersebut, namun dalam fakta hukum putusan aquo Pengadilan Negeri menyatakan BBM Premium yang diangkut oleh Terdakwa adalah BBM jenis Premium Non Subsidi, hal ini menunjukan hal yang memberatkan tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karenanya tentang hal tersebut tidak dapat dijadikan hal yang memberatkan dalam perkara ini, sehingga tentang hal memberatkan tersebut harus ditiadakan sebagai hal yang memberatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat yang seharusnya berhak mendapat BBM Subsidi jenis Premium telah ditiadakan sebagai hal yang memberatkan dalam perkara ini, maka hal-hal yang memberatkan dalam putusan telah berkurang dan sebagai konsekwensinya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan disesuaikan dengan pertimbangan di atas, sehingga lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini beralasan untuk diubah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit MOBIL PICK UP merek MITSUBISHI tipe COLT T12OSS PU 1.5 warna PUTIH dengan Nomor Polisi . DA 8387 HC dan BBM jenis Premium sekitar 1.100 (seribu seratus) liter yang oleh Pengadilan Negeri dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat 2 KUHPA ditentukan antara lain apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara dan berdasarkan pasal 194 ayat 1 disebutkan pada pokoknya dalam putusan pengadilan menetapkan barang bukti yang disita diserahkan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan pada prinsipnya barang bukti dalam perkara pidana dikembalikan kepada yang berhak, perampasan untuk Negara baru dapat dilakukan apabila diharuskan oleh Undang – Undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tidak mengatur tentang barang bukti yang mengharuskan dirampas untuk Negara, namun dalam pasal 58 Undang- Undang tersebut dimungkinkan adanya pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, berhubung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini menyangkut izin usaha pengangkutan, disamping itu sifat dari perbuatan Terdakwa serta kaitannya dengan hal yang memberatkan dan meringankan menurut hemat Pengadilan Tinggi terhadap diri Terdakwa tidak perlu dikenakan pidana tambahan, karenanya pasal 58 tersebut tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 39 KUHP menentukan barang kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau dipergunakan untuk kejahatan dapat dirampas, dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat perampasan barang tersebut didahului kata dapat, hal ini berarti perampasan tidak bersifat imperatif, sehingga hakim dapat mempertimbangkan tentang hal tersebut dan sebagai acuannya dapat digunakan penjelasan pasal 194 ayat 2 KUHPA yang menyatakan penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kendaraan dan BBM jenis Premium yang dibeli secara sah oleh Terdakwa dari SPBU merupakan alat dan obyek yang digunakan Terdakwa untuk mencari nafkah, karenanya berdasarkan penjelasan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 194 ayat 2 KUHP barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa selaku orang yang berhak atas barang tersebut, karenanya putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara beralasan untuk diubah dengan menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat Pengadilan Tinggi telah melakukan perbaikan tentang kualifikasi, pemidanaan dan barang bukti pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN. Tjg tanggal 23 Juni 2020, karenanya berdasarkan pasal 241 KUHP Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri tersebut sekedar mengenai kualifikasi, pemidanaan dan barang bukti serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan dan status barang bukti telah diubah, maka keberatan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tentang hal tersebut dipandang beralasan, sedangkan permohonan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan tuntutan juga dipandang beralasan, akan tetapi permohonan tentang barang bukti harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, disamping itu pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak memenuhi kriteria pasal 21 KUHP, maka Pengadilan Tinggi tidak menentukan status penahanan atas diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 53 huruf b jo pasal 23 Undang – Undang No. 22 tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 23 Juni 2020 sekedar mengenai kualifikasi, pemidanaan dan barang bukti serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Malo Bili Als Yoseph Anak Dari Bapak Stepanus Bili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut BBM tanpa izin usaha pengangkutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit MOBIL PICK UP merek MITSUBISHI tipe COLT T12OSS PU 1.5 warna PUTIH dengan Nomor Polisi . DA 8387 HC, Nomor Rangka . MHMUSTU2EDK097489, Nomor Mesin : 4G15J11532 beserta kunci dan STNK;
 - BBM jenis Premium sekitar 1.100 (seribu seratus) liter yang termuat dalam jerigen berbagai ukuran;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh kami JOHNY ASWAR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dr.Hj.SITI SURYATI, SH.MH.MM dan Hj.WEDHAYATI, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 130/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 21 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariRabu, tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh INDARYATI MARIA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Dr.Hj.SITI SURYATI, SH.MH.MM

JOHNY ASWAR, SH

2. Hj.WEDHAYATI, SH.MH

Panitera Pengganti

INDARYATI MARIA, SH.

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan No. 130/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)